



LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DEL GOBIERNO NACIONAL

I. OBJETIVO

Establecer la metodología para la aplicación de los criterios de priorización a los potenciales proyectos de APP del Gobierno Nacional, incluyendo los indicadores, ponderaciones y el procedimiento de evaluación, a fin de regular la elaboración, evaluación, sustento y aprobación de la propuesta de relación de potenciales proyectos de APP del Gobierno Nacional, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 32441 y su Reglamento.

II. BASE LEGAL

- 2.1. Ley N° 32441, Ley que regula la promoción de la inversión privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos¹.
- 2.2. Decreto Supremo N° 316-2025-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 32441, Ley que regula la promoción de la inversión privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos (en adelante, el Reglamento de la Ley N° 32441).

III. ACRÓNIMOS

En los presentes Lineamientos se emplean los siguientes acrónimos:

1. **APP:** Asociación Público Privada o Asociaciones Público Privadas.
2. **DGPPIP:** Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada.
3. **DURP:** Declaración de uso de recursos públicos.
4. **MEF:** Ministerio de Economía y Finanzas.
5. **PMI:** Programa Multianual de Inversiones.
6. **PROINVERSIÓN:** Agencia de Promoción de la Inversión Privada.
7. **SNPMGI:** Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

IV. ALCANCE

Los presentes Lineamientos son aplicables a PROINVERSIÓN y al MEF, en el marco de la elaboración, evaluación, sustento y aprobación de la propuesta de relación de potenciales proyectos de APP del Gobierno Nacional.

V. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. Competencias y responsabilidades de PROINVERSIÓN

PROINVERSIÓN es responsable de la elaboración de la propuesta de relación de potenciales proyectos de APP del Gobierno Nacional, aplicando la metodología de priorización establecida en los presentes Lineamientos, la cual es remitida al MEF para su evaluación y, de corresponder, la emisión del decreto supremo que aprueba la relación de potenciales proyectos de APP del Gobierno Nacional.

En el marco de lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento de la Ley N° 32441 y lo establecido en los presentes Lineamientos, corresponde a PROINVERSIÓN las siguientes competencias y responsabilidades:



¹ Modificado por el Decreto Legislativo N° 1712, Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 32441.

a. Consejo Directivo de PROINVERSIÓN

- Ratificar la propuesta de relación de potenciales proyectos de APP del Gobierno Nacional aprobada por la Presidencia Ejecutiva.

b. Presidencia Ejecutiva de PROINVERSIÓN

- Designar al órgano dentro de su estructura orgánica responsable de analizar, sustentar y elaborar la propuesta de relación de potenciales proyectos de APP del Gobierno Nacional.
- Solicitar a las entidades públicas del Gobierno Nacional, información para la elaboración de la propuesta de relación de potenciales proyectos de APP del Gobierno Nacional.
- Aprobar la propuesta de relación de potenciales proyectos de APP del Gobierno Nacional elaborada por el órgano designado y elevar la propuesta aprobada al Consejo Directivo para su ratificación.
- Remitir al MEF, una vez ratificada por el Consejo Directivo, la propuesta aprobada que contiene la propuesta de relación de potenciales proyectos de APP del Gobierno Nacional.

c. Órgano designado por PROINVERSIÓN

- Elaborar los objetivos generales de priorización mediante un diagnóstico de necesidades sectoriales, y sobre esa base analizar, sustentar y elaborar la propuesta de relación de potenciales proyectos de APP, en concordancia con la metodología de priorización establecida en los presentes Lineamientos y lo establecido en la normativa del SNPIP.
- Elaborar las fichas de los potenciales proyectos de APP que integran la propuesta de relación de los potenciales proyectos de APP del Gobierno Nacional y las fichas técnicas de los indicadores aplicados.
- Coordinar con la Oficina de Presupuesto, o quien haga sus veces, verificando que cuenta con los fondos públicos y se compromete a programar y priorizar los fondos públicos necesarios para asumir los compromisos derivados de cada uno de los potenciales proyectos de APP del Gobierno Nacional, hasta su culminación, con cargo a su presupuesto institucional, mediante la correspondiente DURP; verificando que se encuentre dentro del Límite de Capacidad de Financiamiento aprobado por el MEF. En el caso de los proyectos informados por las entidades públicas del Gobierno Nacional, conforme a lo dispuesto en el párrafo 51.2 del artículo 51 del Reglamento de la Ley N° 32441, PROINVERSIÓN puede considerar, para la emisión de la DURP, la proyección de cofinanciamiento, gastos preliminares² y demás gastos relacionados al proyecto remitida por dichas entidades, cuando corresponda.
- Evaluar la capacidad operativa institucional para la promoción, ejecución, operación y mantenimiento de los proyectos propuestos³.
- Remitir la propuesta de relación de potenciales proyectos de APP del Gobierno Nacional a la Presidencia Ejecutiva para su aprobación.
- Otras que le sean asignadas.

5.2. Competencias y responsabilidades del MEF

El MEF, a través de la DGPIIP, es responsable de evaluar, conforme al procedimiento establecido en los presentes Lineamientos, la propuesta remitida por PROINVERSIÓN, verificando la correcta aplicación de la metodología de priorización, la coherencia entre los resultados contenidos en las fichas de los potenciales proyectos de APP del Gobierno Nacional, el orden de priorización aprobado y la presentación de la DURP, conforme a la normativa vigente.

Asimismo, le corresponde emitir el decreto supremo que aprueba la relación de potenciales proyectos del Gobierno Nacional que serán promovidos por PROINVERSIÓN bajo la modalidad

² Gastos preliminares del proyecto: Proyección de carácter referencial de los gastos asociados al desarrollo del potencial proyecto de APP, elaborada con la información disponible al momento de su evaluación.

³ Entiéndase como la capacidad de PROINVERSIÓN para asumir el rol de EPTP en todas las fases del contrato de APP, en su condición de contraparte del inversionista privado.

de APP, así como aprobar sus modificaciones y/o actualizaciones, de conformidad con el procedimiento previsto en los presentes Lineamientos y la normativa del SNPIP.

5.3. Reglas aplicables a los potenciales proyectos de APP cofinanciados

5.3.1. Los proyectos de APP cofinanciados con componente de inversión pública se articulan con la Programación Multianual de Inversiones, sujetándose a las reglas y registros establecidos para dicha fase en el SNPMGI.

5.3.2. La información remitida por las entidades públicas del Gobierno Nacional sobre potenciales proyectos de APP cofinanciados, conforme al párrafo 51.1 del artículo 51 del Reglamento de la Ley N° 32441, debe señalar que el proyecto cuenta con el código de idea o código único de inversiones asignado en el SNPMGI, o que se encuentra incorporado en el PMI del sector, según corresponda.

5.3.3. Las ideas de proyectos de APP cofinanciados registradas en el SNPMGI se sujetan a las disposiciones establecidas en dicho Sistema, sin perjuicio del cumplimiento de la información mínima exigida para su priorización, conforme a los presentes Lineamientos.

5.3.4. Cuando resulte aplicable, la migración de potenciales proyectos de APP del PMI del sector correspondiente al PMI del sector Economía y Finanzas, se efectúa conforme a la normativa del SNPMGI.

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

6.1. Fuentes de información para la identificación preliminar de potenciales proyectos de APP del Gobierno Nacional

La identificación de proyectos tiene por finalidad conformar un universo preliminar de proyectos de APP del Gobierno Nacional que serán evaluados mediante la metodología de priorización. Esta etapa es de carácter preliminar y, por tanto, no es selectiva ni excluyente en términos de priorización. Para la identificación preliminar de proyectos, PROINVERSIÓN considera las siguientes fuentes:

- a) Información remitida por las entidades del Gobierno Nacional, a solicitud de PROINVERSIÓN, conforme a lo dispuesto en el párrafo 51.1 del artículo 51 del Reglamento de la Ley N° 32441. Adicionalmente, dichas entidades deben remitir la siguiente información: i) descripción del objeto del proyecto y sus beneficiarios; ii) listado de los principales componentes de la infraestructura pública y principales actividades de operación y mantenimiento, de corresponder; y, iii) localización del proyecto.
- b) Información registrada en el Banco de Inversiones del SNPMGI, que no hayan sido comunicados por las entidades públicas del Gobierno Nacional, conforme a lo previsto en el párrafo 51.3 del artículo 51 del Reglamento de la Ley N° 32441.
- c) Proyectos identificados por PROINVERSIÓN, de acuerdo con lo previsto en el párrafo 51.10 del artículo 51 del Reglamento de la Ley N° 32441, siempre que cumplan con lo establecido en los presentes Lineamientos.

La información del universo preliminar de proyectos puede ser actualizada durante el proceso de identificación y elaboración de la relación de potenciales proyectos de APP del Gobierno Nacional.

Cuando la entidad pública del Gobierno Nacional no cuente con Estudios Técnicos elaborados sobre alguno de los proyectos propuestos, debe remitir como información mínima indispensable, lo siguiente:

- Descripción del área de influencia del proyecto.
- Monto estimado del proyecto⁴.

⁴ El monto estimado del proyecto incluye los costos de inversión, costos de operación y mantenimiento y costos de reposición o reemplazo.

- Estimación de la demanda e ingresos del proyecto sobre la base de fuentes secundarias.
- Proyección del cofinanciamiento y gastos preliminares del proyecto, de corresponder.

En el supuesto previsto en el literal a), los pedidos de información adicional, así como las reglas y plazos aplicables a la entidad pública del Gobierno Nacional para remitir la información solicitada por PROINVERSIÓN, se encuentran regulados en el párrafo 51.2 del artículo 51 del Reglamento de la Ley N° 32441. Transcurrido el plazo sin que la entidad pública haya remitido de manera completa la información solicitada, la comunicación se tendrá por no presentada respecto del proyecto o proyectos sobre los cuales no se hubiera remitido la totalidad de la información requerida.

En el supuesto previsto en el literal b), si PROINVERSIÓN requiere información adicional respecto de los proyectos identificados en el Banco de Inversiones del SNPMGI, puede solicitarla al sector correspondiente. El plazo para atender el requerimiento es de cinco (5) días calendario.

En todos los supuestos, PROINVERSIÓN debe contar con la información de los proyectos prevista en el párrafo 51.1 del artículo 51 del Reglamento de la Ley N° 32441 y en los presentes Lineamientos.

Con independencia del momento en que se obtenga la información prevista en los literales a), b) y c), los proyectos que se identifiquen deben sujetarse, en todos los casos, a la metodología, los criterios de priorización y las reglas establecidas en los presentes Lineamientos.

6.2. Procedimiento para la elaboración de la propuesta de relación de potenciales proyectos de APP el Gobierno Nacional

Recibida la información remitida por las entidades públicas del Gobierno Nacional, el Presidente Ejecutivo de PROINVERSIÓN designa al órgano responsable de analizar, sustentar y elaborar la propuesta de relación de potenciales proyectos de APP del Gobierno Nacional, que serán promovidos por dicha entidad.

El órgano designado realiza el diagnóstico de necesidades sectoriales e identifica los objetivos generales de priorización, conforme a lo siguiente:

a) Definición de objetivos generales de priorización mediante un diagnóstico de necesidades sectoriales

Para sustentar los objetivos generales de priorización, PROINVERSIÓN elabora un diagnóstico a nivel de sector y subsector, de corresponder⁵, de necesidades de infraestructura pública y/o de servicios públicos, considerando como mínimo lo siguiente:

- Objetivos, metas e indicadores de planes nacionales y sectoriales vigentes, tales como el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) u otros documentos técnicos sectoriales oficiales.
- El diagnóstico de brechas del sector que forman parte del PMI, incluyendo el diagnóstico de cobertura y calidad (de corresponder). Tratándose de potenciales proyectos de APP autofinanciados, se considera también la información oficial desarrollada por las entidades públicas competentes de cada sector.
- Información de entidades públicas del Gobierno Nacional para identificar los principales problemas a atender con prioridad, sustentada con evidencia cuantitativa y/o cualitativa, tales como:
 - Niveles de servicio esperados por el sector.
 - Puntos críticos o cuellos de botella (de corresponder).

El diagnóstico constituye el sustento técnico para la definición de los objetivos generales de priorización, asegurando concordancia entre las necesidades sectoriales y la relación resultante.

⁵ Se refiere al diagnóstico de los sectores: Transportes, Comunicaciones, Agua y Saneamiento, Salud, Educación, Producción, Turismo, Energía, Cultura, Defensa, Agricultura y riego, entre otros.

Las fuentes de información utilizadas y los supuestos adoptados deben basarse en información oficial desarrollada por las entidades públicas competentes de cada sector, tales como: reportes sectoriales de brechas, instrumentos de planificación o prioridad, observatorios, reportes técnicos sectoriales, entre otros documentos oficiales vigentes. El Anexo 1 contiene la estructura mínima del diagnóstico sectorial.

Los objetivos generales de priorización orientan la conformación de la relación de potenciales proyectos APP. Su definición es obligatoria y permite asegurar la coherencia con el diagnóstico sectorial.

Dichos objetivos deben formularse de manera precisa y verificable; es decir, deben ser específicos, medibles y alcanzables, de tal forma que su cumplimiento sea verificable.

b) Metodología de priorización

La priorización de los proyectos de APP que serán incluidos en el decreto supremo que aprueba la relación de potenciales proyectos de APP del Gobierno Nacional, se realiza mediante la aplicación secuencial de dos procedimientos: i) la aplicación preliminar de Criterios de Elegibilidad como condición mínima de entrada; y ii) la aplicación de los criterios e indicadores de la metodología de priorización.

Asimismo, durante la elaboración de la propuesta de relación de potenciales proyectos de APP del Gobierno Nacional, PROINVERSIÓN puede solicitar comentarios o sugerencias a la ciudadanía o al sector privado.

1. Aplicación preliminar de Criterios de Elegibilidad:

En esta etapa se aplican, de manera preliminar, los Criterios de Elegibilidad establecidos por el MEF, como condición mínima de entrada y primer filtro técnico, a fin de delimitar el universo preliminar de proyectos a evaluar y asegurar que solo aquellos que, por sus características, pueden ser desarrollados como APP ingresen al análisis multicriterio.

Según el artículo 37 del Reglamento de la Ley N° 32441, las APP pueden emplearse para la implementación de proyectos en: i) infraestructura pública en general; ii) servicios públicos; iii) servicios vinculados a la infraestructura pública y/o servicios públicos que requiere brindar el Estado; iv) proyectos de investigación aplicada; y v) proyectos de innovación tecnológica.

La aplicación preliminar de Criterios de Elegibilidad se realiza conforme a los “Lineamientos para la Aplicación de los Criterios de Elegibilidad de los Proyectos de Asociaciones Público Privadas” aprobados mediante Resolución Directoral N° 004-2016-EF/68.01, así como sus modificatorias, actualizaciones o las normas que las sustituyan, emitidas por el MEF, según corresponda.

La aplicación preliminar de Criterios de Elegibilidad durante la fase de Planeamiento y Programación tiene un doble objetivo: i) determinar de forma temprana si el proyecto tiene potencial para ser desarrollado como APP; e ii) identificar necesidades de información o análisis adicional que se deban completar posteriormente durante la fase de Formulación, a fin de sustentar la aplicación de los Criterios de Elegibilidad.

PROINVERSIÓN realiza el análisis preliminar de Valor por Dinero mediante una matriz multicriterio, a partir de la calificación numérica de las dimensiones cualitativas, considerando lo que señale el lineamiento vigente y sus actualizaciones.

La selección de respuesta en cada criterio debe estar debidamente justificada por PROINVERSIÓN, sobre la base de: i) la información disponible al momento de evaluación, ii) la información disponible de proyectos comparables; y iii) la información obtenida mediante retroalimentación con el mercado, así como iv) criterios y recomendaciones de panel de expertos, consultores y/o derivados de la experiencia del equipo técnico de PROINVERSIÓN, en caso de contarse con esta información, entre otros.

Concluida esta etapa, los proyectos que cumplan esta condición mínima de entrada continúan con la aplicación de los criterios e indicadores de la metodología de priorización.

2. Criterios e indicadores de la metodología de priorización

Los proyectos que superen la aplicación preliminar de los Criterios de Elegibilidad ingresan a la etapa de priorización, la cual consiste en ordenar los proyectos de manera estratégica y sectorial, utilizando un modelo de evaluación multicriterio.

El objetivo de esta etapa es orientar la asignación eficiente de los recursos y capacidades disponibles, considerando las restricciones de Capacidad de Financiamiento y capacidad operativa de PROINVERSIÓN, conforme a lo dispuesto en el párrafo 51.7 del artículo 51 del Reglamento de la Ley N° 32441.

La metodología se estructura a partir de criterios generales y adicionales con indicadores específicos asociados, que permiten jerarquizar proyectos de manera comparable dentro de cada sector. Los criterios son establecidos como categorías de evaluación, mientras que los indicadores como medidas específicas para operacionalizar cada criterio. Cada indicador cuenta con una escala de medición y fórmulas de cálculo aplicables.

2.1. Criterios de priorización:

Para la priorización de los potenciales proyectos de APP del Gobierno Nacional, se aplican de manera obligatoria los criterios generales. Asimismo, los criterios adicionales pueden aplicarse de manera parcial o total, según corresponda:

Los criterios a considerar son los siguientes:

Criterios generales
Inclusión en el Plan Nacional de Infraestructura vigente.
Capacidad de generar ingresos.
Impacto socioeconómico.
Enfoque territorial.
Capacidad de transferencia de riesgos.
Avance de estudios.
Criterios adicionales
Cierre de brechas de infraestructura y/o servicios públicos.
Viabilidad del proyecto.

Se debe considerar que, un criterio puede estar compuesto por uno o más indicadores para su evaluación. El puntaje de cada criterio se obtiene a partir de la suma de los puntajes de sus indicadores asociados, conforme a lo establecido en la presente metodología y en las fichas técnicas correspondientes. El aporte del criterio al puntaje total se determina por la suma ponderada de los indicadores que lo componen.

2.2. Indicadores de priorización:

Cada criterio se operacionaliza mediante indicadores cuantitativos o cualitativos específicos, que permiten asignar puntajes comparables entre proyectos y generar un ranking sectorial. Los indicadores deben permitir discriminar proyectos dentro de un mismo sector y, de corresponder, habilitar la comparación entre sectores.

La metodología utiliza una única estructura de ponderación a nivel de indicadores. La sumatoria de los pesos de todos los indicadores es igual a 1 (100%).

El puntaje total de cada proyecto se expresa en una escala común entre 0 y 1, obtenida mediante:

1. Calificación del indicador conforme a su escala de medición.
2. Normalización de la escala de medición, conforme a la regla establecida en los presentes Lineamientos (ver sección 3: Reglas de normalización y ponderaciones).

3. Aplicación de la ponderación del indicador.

Los presentes Lineamientos consideran un número de diez (10) indicadores disponibles para la evaluación de potenciales proyectos APP. De este total, ocho (8) indicadores son de aplicación obligatoria en todos los procesos de priorización sectorial. Los dos (2) indicadores restantes son opcionales y PROINVERSIÓN selecciona, para cada proceso de priorización sectorial, los indicadores opcionales que corresponda, en función de su aplicabilidad al conjunto de proyectos evaluados y de la disponibilidad de evidencia mínima para su calificación.

Los ocho (8) indicadores fijos se aplican con una ponderación acumulada de 85% del puntaje total⁶. El 15% restante se asigna a los indicadores opcionales seleccionados, de modo que la sumatoria de ponderaciones de los indicadores aplicados alcance 100% del puntaje total.

Cuando, dentro del universo evaluado de proyectos de un mismo sector, un indicador obligatorio presenta un mismo valor o puntaje para todos sus proyectos, dicho indicador **no permitirá obtener una** diferencia entre proyectos y, por tanto, su ponderación no afecta el orden de priorización. En ese escenario, el indicador no se aplica para ese ranking sectorial, y el peso asignado se **redistribuye de manera uniforme** entre los demás indicadores obligatorios aplicables, manteniendo inalteradas la suma total de ponderaciones en 85%. Esta reponderación se aplica únicamente para el cálculo del ranking sectorial correspondiente, debiendo registrarse expresamente este supuesto en el informe de sustento de la priorización.

Finalmente, los indicadores del listado que no sean seleccionados como parte del componente opcional no se aplican y, por tanto, no forman parte del cálculo del puntaje total ni del ranking resultante.

Listado de indicadores fijos a aplicar en la evaluación de priorización

Criterios	N°	Indicador asociado	Pesos
Inclusión en el Plan Nacional de Infraestructura	1	▪ Inclusión del proyecto en el portafolio priorizado del PNI vigente.	7%
Capacidad de generar ingresos	2	▪ Capacidad preliminar del proyecto para generar ingresos para asumir compromisos.	16%
Impacto socioeconómico	3	▪ Nivel de pobreza en el ámbito del proyecto.	9%
	4	▪ Población directamente beneficiada por el proyecto.	10%
	5	▪ Monto de inversión del proyecto.	12%
Proyectos con enfoque territorial	6	▪ Impulso territorial del proyecto.	9%
Capacidad de transferencia de riesgos	7	▪ Nivel de transferencia de riesgos al sector privado.	12%
Nivel de avance de estudios	8	▪ Nivel de avance de los estudios de ingeniería del proyecto	10%
Total			85%

Listado de indicadores opcionales a aplicar en la evaluación de priorización

Criterios	N°	Indicador asociado	Pesos
Cierre de brechas	9	▪ Proporción del proyecto frente a la brecha de infraestructura ^[OBU] .	[%]
Viabilidad del Proyecto	10	▪ Declaración de viabilidad del proyecto	[%]
Total			15%

Nota: Los pesos para estos indicadores son determinados por PROINVERSIÓN.

⁶ El peso de los indicadores se definió sobre la base de los resultados obtenidos respecto de la importancia relativa asignada a cada indicador por un grupo de funcionarios expertos del MEF.

2.3. Ficha técnica del indicador:

Cada indicador cuenta con una ficha técnica, lo cual se detalla en el Anexo 2.

3. Reglas de normalización y ponderaciones:

Los indicadores del Anexo 2 se califican mediante una escala interna de puntajes (por ejemplo: binario, valor numérico, porcentual, escala entre un P_{min} y un P_{max}), su valor se transforma a una escala estandarizada entre 0 y 1 mediante el procedimiento de normalización de rango fijo⁷:

$$s_i = \frac{P_i - P_{min}}{P_{max} - P_{min}}$$

Donde:

s_i : Valor normalizado

P_i : Puntaje según escala de medición interna

P_{min} : Puntaje mínimo según la escala definida en cada indicador.

P_{max} : Puntaje máximo según la escala definida en cada indicador.

El puntaje ponderado de cada indicador se obtiene multiplicando su peso porcentual por su valor normalizado, conforme a lo siguiente:

Puntaje ponderado del indicador = Peso del indicador × Valor normalizado (s_i)

El puntaje total del proyecto corresponde a la suma de los puntajes ponderados de todos los indicadores aplicados.

4. Reglas de decisión y línea de corte:

Luego de aplicada la metodología de priorización, los proyectos APP se ordenan de mayor a menor puntaje. Para la propuesta de la relación de proyectos, se establece como corte inicial el percentil 70 de los puntajes obtenidos; es decir, solo se seleccionan los proyectos que se ubican dentro del 30% con los puntajes más altos en cada sector.

Posteriormente, PROINVERSIÓN determinará cuáles de estos proyectos de cada sector puede desarrollar, considerando como restricciones el límite de capacidad de financiamiento y su capacidad operativa.

5. Propuesta final de relación de potenciales proyectos de APP

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 51.7 del artículo 51 del Reglamento de la Ley N° 32441, para la elaboración de la propuesta de relación de potenciales proyectos de APP, PROINVERSIÓN realiza la DURP correspondiente a la fase de Planeamiento y Programación de los proyectos, en base a la información disponible, verificando que cuenta con los fondos públicos y se compromete a programar y priorizar en su presupuesto los fondos públicos necesarios para asumir los compromisos derivados del proyecto de APP, hasta su culminación. Todo ello, con cargo a su presupuesto institucional y dentro de los límites de capacidad de financiamiento aprobados por el MEF.

VII. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN A CARGO DEL MEF

Ratificada la propuesta de relación de potenciales proyectos de APP por el Consejo Directivo en un plazo máximo de tres (03) días calendario, el Presidente Ejecutivo de PROINVERSIÓN envía

⁷ La normalización evita sesgos derivados de diferencias en los rangos numéricos y garantiza que las ponderaciones reflejen adecuadamente la importancia relativa definida en la metodología, asegurando así la comparabilidad entre indicadores con distintas escalas de medición.

al MEF, en un plazo máximo de diez (10) días calendario de recibida la propuesta aprobada, la solicitud de inclusión de potenciales proyectos de APP del Gobierno Nacional.

La solicitud debe adjuntar, como mínimo, la siguiente documentación:

- Informe de sustento de la priorización⁸.
- Lista de proyectos priorizados.
- Fichas de cada uno de los potenciales proyectos de APP y fichas técnicas de los indicadores aplicados.
- La DURP, conforme a la normativa vigente.

El MEF, a través de la DGPPIP, evalúa la solicitud presentada por PROINVERSIÓN, revisando principalmente, lo siguiente:

- La aplicación de la metodología de priorización.
- La coherencia entre los resultados obtenidos y el orden de priorización propuesto.
- La presentación de la DURP, conforme a la normativa vigente.

La DGPPIP puede formular observaciones dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados desde la presentación de la solicitud. PROINVERSIÓN debe subsanar las observaciones dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados desde su notificación. La formulación de observaciones y la subsanación correspondiente se realizan dentro del plazo máximo de treinta (30) días calendario previsto para la emisión del referido decreto supremo, sin que dichas actuaciones suspendan ni amplíen dicho plazo.

La falta de subsanación dentro del plazo establecido determina que la solicitud de PROINVERSIÓN se tenga por no presentada. Lo anterior no limita la presentación de nuevas solicitudes por parte de PROINVERSIÓN a fin de incluir potenciales proyectos de APP en el decreto supremo de priorización.

De encontrarse conforme la solicitud de PROINVERSIÓN, la DGPPIP inicia las acciones necesarias para la emisión del decreto supremo que aprueba la relación de potenciales proyectos de APP del Gobierno Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 del Reglamento de la Ley N° 32441.

En caso la solicitud presentada por PROINVERSIÓN no resulte conforme, aun luego de efectuada la subsanación correspondiente, la DGPPIP comunica dicha situación a PROINVERSIÓN dentro del plazo previsto para la evaluación, teniéndose la solicitud por no presentada. Lo anterior no limita la facultad de PROINVERSIÓN de presentar una nueva solicitud de inclusión de potenciales proyectos de APP en el decreto supremo de priorización.

VIII. PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DEL DECRETO SUPREMO

De conformidad con lo establecido en el párrafo 50.1 del artículo 50 del Reglamento de la Ley N° 32441, el decreto supremo que identifica y prioriza los potenciales proyectos de APP que serán promovidos por PROINVERSIÓN tienen una vigencia de tres (3) años contados desde la publicación, salvo las modificaciones y actualizaciones aprobadas por el MEF dentro de dicho periodo.

1. PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN:

La actualización del decreto supremo de priorización de potenciales proyectos de APP procede cuando se requiera:

⁸ El Informe de sustento de la priorización debe contener como mínimo: (i) los antecedentes y la relación de documentos técnicos revisados, (ii) el análisis de cumplimiento de los criterios de elegibilidad de cada proyecto, (iii) la descripción de la metodología de priorización aplicada (incluyendo indicadores, ponderaciones y el proceso de normalización), y (iv) los resultados finales que justifican el orden de prelación de la lista propuesta.

- Incluir nuevos potenciales proyectos de APP.
- Excluir potenciales proyectos de APP priorizados.

La solicitud de actualización del decreto supremo es presentada por PROINVERSIÓN ante el MEF y se evalúa conforme a lo dispuesto en los presentes Lineamientos. La solicitud debe adjuntar:

- Informe que sustente la inclusión o exclusión de los proyectos, bajo criterios técnicos y/o económicos y/o legales⁹.
- Nueva lista integral de proyectos priorizados, de corresponder.
- Fichas de cada uno de los potenciales proyectos de APP a ser incluidos y fichas técnicas de los indicadores aplicados, de corresponder.
- La DURP, conforme a la normativa vigente, de corresponder.

El MEF, a través de la DGPPIP, evalúa la solicitud presentada por PROINVERSIÓN, revisando principalmente, lo siguiente:

- El sustento técnico y/o económico y/o legal que respalde la inclusión o exclusión de los proyectos, así como la correcta aplicación de la metodología de evaluación, en el caso de la inclusión de nuevos potenciales proyectos de APP.
- La coherencia entre los resultados obtenidos y el orden de priorización propuesto, de corresponder.
- La presentación de la DURP, conforme a la normativa vigente, de corresponder.

En caso de inclusión de proyectos, resultan aplicables los criterios de priorización establecidos en el Reglamento de la Ley N° 32441 y el procedimiento para la elaboración de potenciales proyectos de APP del Gobierno Nacional establecidos en los presentes Lineamientos.

La DGPPIP puede formular observaciones dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados desde la presentación de la solicitud. PROINVERSIÓN debe subsanar las observaciones dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados desde su notificación. La formulación de observaciones y la subsanación correspondiente se realizan dentro del plazo máximo de treinta (30) días calendario previsto para la emisión del referido decreto supremo, sin que dichas actuaciones suspendan ni amplíen dicho plazo.

La falta de subsanación dentro del plazo establecido determina que la solicitud se tenga por no presentada. Lo anterior no limita la presentación de nuevas solicitudes de actualización del decreto supremo que prioriza los potenciales proyectos de APP.

De encontrarse conforme la solicitud de actualización, la DGPPIP inicia las acciones necesarias para la emisión del decreto supremo que actualiza la relación de potenciales proyectos de APP del Gobierno Nacional en un plazo máximo de treinta (30) días calendario.

En caso la solicitud presentada por PROINVERSIÓN no resulte conforme, aun luego de efectuada la subsanación correspondiente, la DGPPIP comunica dicha situación a PROINVERSIÓN dentro del plazo previsto para la evaluación, teniéndose la solicitud por no presentada. Lo anterior no limita la facultad de PROINVERSIÓN de presentar una nueva solicitud de actualización del decreto supremo que prioriza potenciales proyectos de APP del Gobierno Nacional.

2. PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN:

Constituyen modificaciones, los ajustes que no afectan la priorización de los proyectos, tales como precisiones descriptivas, introducción o cambio de información referencial, así como la

⁹ El informe que sustente la actualización debe contener: (i) la justificación técnica que motive la exclusión o inclusión de los proyectos; (ii) en el caso de inclusiones, el análisis de cumplimiento de los criterios de elegibilidad y la aplicación de la metodología de priorización (indicadores, ponderaciones y resultados), así como del cumplimiento de las disposiciones establecidas en los presentes Lineamientos; y (iii) la evaluación del impacto de dichas actualizaciones en el orden de prelación de la nueva lista integral.

inclusión de las iniciativas privadas de proyectos de APP. En caso de modificaciones, no resultan aplicables los criterios de priorización establecidos en el Reglamento de la Ley N° 32441 ni el procedimiento para la elaboración de potenciales proyectos de APP del Gobierno Nacional establecidos en los presentes Lineamientos.

PROINVERSIÓN remite al MEF la solicitud de modificación del decreto supremo. La solicitud debe adjuntar:

- Informe de sustento de la modificación, el cual debe incluir los aspectos a ser cambiados.
- Fichas de cada uno de los potenciales proyectos de APP y fichas técnicas de los indicadores aplicados, de corresponder.
- En el caso de iniciativas privadas, únicamente se presenta la información referida en los literales a) y c) del numeral 1 del párrafo 60.3 del artículo 60 del Reglamento de la Ley N° 32441, así como el CTI o el CTP referencial presentado por el proponente. Para el caso de las IPC, adicionalmente se debe incluir una proyección anual de cofinanciamiento.

En este supuesto, el MEF, a través de la DGPPIP, evalúa lo remitido por PROINVERSIÓN, únicamente, con la finalidad de verificar si la solicitud califica como modificación. De verificarse dicha condición, se procede a la emisión del decreto supremo que modifica la relación de potenciales proyectos de APP del Gobierno Nacional.

El procedimiento de modificación se rige por sus disposiciones específicas y, supletoriamente y en lo que resulte aplicable, por las disposiciones previstas para el procedimiento de actualización del referido decreto supremo, incluyendo los plazos, la formulación y subsanación de observaciones, así como los efectos de la falta de subsanación o de la evaluación desfavorable de la solicitud.

IX. EFECTOS DE LA PRIORIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL DECRETO SUPREMO

La relación de potenciales proyectos de APP aprobada mediante decreto supremo tiene una vigencia de tres (03) años, contados a partir de su publicación, salvo las modificaciones y actualizaciones aprobadas por el MEF dentro de dicho periodo, las cuales únicamente se mantienen vigentes durante lo que reste de dicho periodo, conforme al artículo 50 del Reglamento de la Ley N° 32441. PROINVERSIÓN incorpora los proyectos priorizados por el MEF al Proceso de Promoción en los siguientes tres (03) años contados desde la publicación de la referida norma.

X. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. Carácter técnico de la metodología

La metodología de evaluación tiene carácter técnico y vinculante para PROINVERSIÓN en la elaboración de la propuesta de priorización.

SEGUNDA. Tratamiento de las Iniciativas Privadas

Emitida la opinión de relevancia de la Iniciativa Privada del Gobierno Nacional, el proyecto se incluye de manera informativa en el decreto supremo que aprueba la relación de potenciales proyectos del Gobierno Nacional que serán promovidos por Proinversión mediante la modalidad de APP, indicando la información referida en los literales a) y c) del numeral 1 del párrafo 60.3 del artículo 60 del Reglamento de la Ley N° 32441, así como el CTI o el CTP referencial presentado por el proponente. Para el caso de las IPC, adicionalmente se debe incluir una proyección anual de cofinanciamiento¹⁰.

¹⁰ Tratándose de IPC, el Límite de Capacidad de Financiamiento se realiza conforme a lo establecido en el artículo 107 del Reglamento de la Ley N° 32441.

Con la publicación de la Declaratoria de Interés, se incluye de manera completa la Iniciativa Privada en el decreto supremo que aprueba la relación de potenciales proyectos del Gobierno Nacional que serán promovidos por Proinversión mediante la modalidad de APP, según corresponda, de conformidad con lo establecido en el párrafo 84.1 del artículo 84 del Reglamento de la Ley N° 32441. Sin perjuicio de lo anterior, Proinversión puede solicitar la incorporación de la iniciativa privada en el decreto supremo vigente a través del procedimiento de modificación regulado en los presentes Lineamientos, sin necesidad de estar sujeto a la siguiente emisión del citado decreto supremo.

La inclusión en el decreto supremo que aprueba la relación de potenciales proyectos del Gobierno Nacional que serán promovidos por Proinversión mediante la modalidad de APP, no limita la elaboración del IE. Sin perjuicio de ello, previamente a la incorporación de un proyecto de APP al Proceso de Promoción, se debe verificar su inclusión en el referido decreto supremo.

La inclusión de proyectos de Iniciativa Privada en el referido decreto supremo no se encuentra sujeta a los criterios de priorización previstos en el numeral 51.4 del artículo 51 del Reglamento de la Ley N° 32441, de conformidad con lo establecido en su artículo 84.

TERCERA. Reglas aplicables en caso de delegación de proyectos a PROINVERSIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 21.1 del artículo 21 del Reglamento de la Ley N° 32441, PROINVERSIÓN puede ejercer el rol de EPTP, por delegación y mediante la suscripción del convenio correspondiente, respecto de proyectos del Gobierno Nacional, de los Gobiernos Regionales y de los Gobiernos Locales, durante las fases de Planeamiento y Programación, Formulación, Estructuración, Transacción y Ejecución Contractual.

Los proyectos respecto de los cuales PROINVERSIÓN ejerza el rol de EPTP por delegación no se incorporan en el decreto supremo que aprueba la relación de proyectos priorizados. En consecuencia, no se encuentran sujetos a la aplicación de los criterios de priorización previstos en el numeral 51.4 del artículo 51 del Reglamento de la Ley N° 32441, ni a las disposiciones de los presentes Lineamientos.

CUARTA. Reglas aplicables a los proyectos comprendidos en un Informe Multianual de Inversiones en APP (IMIAPP)

Los proyectos de APP del Gobierno Nacional comprendidos en un IMIAPP aprobado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley N° 32441 y su Reglamento no se encuentran sujetos a la aplicación de los criterios de priorización previstos en el numeral 51.4 del artículo 51 del Reglamento de la Ley N° 32441, ni a las disposiciones de los presentes Lineamientos.

QUINTA. Proyectos de O&M y Proyectos Eléctricos

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 36.4 del artículo 36 de la Ley N° 32441, los proyectos de APP de Gobierno Nacional que comprendan únicamente actividades de operación y mantenimiento, así como los proyectos de APP de líneas de transmisión eléctrica, pasan directamente a la fase de Estructuración.

Lo dispuesto en el párrafo precedente resulta aplicable siempre que a la fecha de la vigencia de la Ley N° 32441 y su Reglamento, hubieran sido objeto de priorización en el IMIAPP de la autoridad competente.

Los proyectos que comprendan únicamente actividades de operación y mantenimiento, así como en aquellos proyectos de APP de líneas de transmisión eléctrica, que no hubieran sido objeto de priorización en el IMIAPP, se encuentran sujetos a la aplicación de los criterios de priorización previstos en el párrafo 51.4 del artículo 51 del Reglamento de la Ley N° 32441 y a las disposiciones de los presentes Lineamientos.

En ese marco, para que dichos proyectos puedan iniciar la fase de Estructuración, deben encontrarse previamente incluidos en el decreto supremo que aprueba la relación de proyectos

priorizados de APP del Gobierno Nacional, de conformidad con el procedimiento y las reglas establecidas en los presentes Lineamientos y en la normativa aplicable.

SEXTA. Proyectos de APP que requieren financiamiento mediante endeudamiento público

De conformidad con lo establecido en la Quinta Disposición Complementaria Final del Reglamento de la Ley N° 32441, para la priorización de un proyecto de APP que requieran recurso de operaciones de endeudamiento público para su financiamiento, PROINVERSIÓN debe acreditar la incorporación del referido proyecto en el Programa Multianual de Concertaciones, de manera previa a la remisión al MEF de la propuesta de relación de potenciales proyectos de APP.

SÉTIMA. Estudios Técnicos

La realización de los Estudios Técnicos para proyectos de APP de Gobierno Nacional no se encuentra supeditada a la inclusión del proyecto en el decreto supremo que prioriza los potenciales proyectos, pudiendo iniciarse de manera temprana. Para la elaboración de dichos estudios se considera la normativa del SNPIP.

En ese marco, PROINVERSIÓN puede suscribir convenios con las entidades públicas del Gobierno Nacional, con la finalidad de efectuar de manera anticipada los Estudios Técnicos. Dichos convenios deben establecer, como mínimo, el financiamiento para la elaboración de los referidos estudios y el compromiso de la entidad pública del Gobierno Nacional de remitir los Estudios Técnicos a PROINVERSIÓN, a efectos de que el proyecto sea evaluado para su eventual inclusión en la relación de potenciales proyectos de APP del Gobierno Nacional. Todo ello, sin perjuicio de la aplicación de los criterios y la metodología de priorización que resulten aplicables.

OCTAVA. - Verificación previa a la incorporación al Proceso de Promoción

PROINVERSIÓN verifica que, de manera previa a la incorporación del proyecto al Proceso de Promoción, este haya sido incluido en el decreto supremo que aprueba la relación de potenciales proyectos de APP del Gobierno Nacional.

XI. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

ÚNICA. - Límite de Capacidad de Financiamiento

Los presentes Lineamientos se aplican con la aprobación del primer Límite de Capacidad de Financiamiento, regulado en el artículo 41 del Reglamento de la Ley N° 32441.